

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלון שוסטר

פ/4276/25

הצעת חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון – הרחבת תקופת הגנה מפני פיטורים למשרתים במילואים), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 41א בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט–1949¹, בסעיף 41א(ב), במקום "שלושים" יבוא "תשעים".

דברי הסבר

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט–1949, קובע תקופת הגנה מפני פיטורים במשך שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים.

מלחמת "חרבות ברזל" הביאה לגיוס נרחב וממושך בצו 8 של משרתי מילואים ולהיעדרותם ממקום עבודתם. מעסיקים שנדרשו למצוא פתרונות חלופיים לתקופת ההיעדרות, מצאו במקרים מסוימים כוח אדם זול יותר או יצרו שינויים ארגוניים שהפכו כדאיים כלכלית יותר עבורם ללא העובדים שנקראו בצו 8 לשירות מילואים.

לעניין זה מתווספת התחזית שמשרתי המילואים צפויים להיקרא בעתיד הקרוב לתקופות שירות נוספות, אשר יקטעו שוב את הרציפות התפקודית של העסק.

יוצא אפוא שבשיקולי עלות מול תועלת עבור מעסיקים מסוימים, תקופה של שלושים ימים לא מהווה הרתעה דיה עבור המעסיק, והעובד המשרת המילואים מפוטר מיד עם תום תקופת ההגנה.

מדובר בתופעה מדאיגה שהולכת וגוברת ומחלישה את משרתי המילואים ופוגעת בשוויון כלפיהם בשוק התעסוקה.

נוסף על כך, משרתי המילואים ששבים לעבודה, לעיתים לאחר שירות מורכב ומתיש, נדרשים להסתגל חזרה ולהשלים את הפערים, דבר שמעמיד אותם בעמדת נחיתות.

הצעת חוק זו מבקשת להרחיב את ההגנה על עובדים המשרתים המילואים, ולקבוע כי תקופת ההגנה מפני פיטורים הקבועה בחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט–1949, תוארך משלושים ימים לתשעים ימים לאחר תום שירות המילואים.

הארכה זו תסייע לשמר את היציבות עבור אותם עובדים ותאפשר להם לצאת לשירות המילואים

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 13.

בידיעה שיש להם טווח וודאות שמקום עבודתם לא יפגע ואורך נשימה בשובם.
יש לציין שמרבית המעסיקים נוהגים בהוגנות כלפי עובדיהם המשרתים במילואים ומוקירים את פועלם, וכן גם מעסיקים מתמודדים עם קשיים בהיעדרות עובדיהם וביתר שאת בתקופת מלחמה. אולם בהתבוננות רחבה על האיוונים הנדרשים, יש צורך להבטיח עוגנים שישמרו על חוסנם הכלכלי של המשרתים.
למדינה ולחברה יש אחריות מוסרית ולאומית למזער את הפגיעה במשרתי המילואים, שעוזבים בית, משפחה, עבודה ומשלמים מחירים אישיים לטובת ההגנה על ביטחוננו ולאפשר להם את התנאים לשוב למשק ולחיייהם על הצד הטוב ביותר.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת רם בן ברק וקבוצת חברי הכנסת (4254/25/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בשבט התשפ"ד (05.02.2024)